

Haslinda binti Mohd Darus

lwn

Wan Fauzi b. Wan Nik

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Rayuan No.: 10000-028-0017-2022, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel),

Pada 14 April 2023/23 Ramadan 1444H]

Rayuan Terhadap Perintah Hadhanah

Pegum Syarie

Perayu: *Tn. Wan Amir Akram bin Zainal Abidin, Pn. Elly Jasmin binti Aminuddian, Pn. Ainul Fatimah binti Md Hilman daripada Tetuan Amir & Elly*

Responden: *Tidak diwakili*

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Perayu dalam rayuan ini tidak berpuas hati dengan keseluruhan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah diberikan pada 23/02/2022 dalam kes Saman no. 10100-028-0101-2017.

2) Pada 15/02/2023, Perayu melalui Pegum Syariannya telah memfailkan Notis Penarikan Balik Kes.

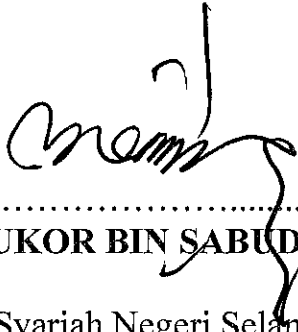
3) Berdasarkan Notis Penarikan Balik kes tersebut, kami berpuas hati bahawa kes ini boleh dibatalkan berdasarkan Seksyen 95 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Rayuan serta Notis Penarikan Balik Kes yang difailkan pada 15/02/2023, MAKA kami dengan sebulat suara membuat keputusan seperti berikut:

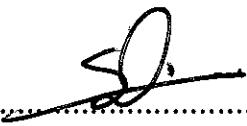
1. Kes Rayuan No. 10000-028-0017-2022 DIBATALKAN.

Penghakiman ini diberikan oleh:

1. 
.....
YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui Oleh:

2. 
.....
YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

3. 
.....
YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor